EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JORNAIS – ANJ ("ANJ", "requerente" ou "autora")**, entidade de classe de âmbito nacional que congrega a categoria econômica das sociedades brasileiras editoras de jornais, fundada em 17 de agosto de 1979, inscrita no CNPJ sob nº 30.459.929/0001-44, com sede em Brasília, Distrito Federal, no ST SCS, Quadra 01, Bloco K, Ed. Denasa, sala 1401, CEP 70.398-900 (Estatuto Social – Doc. nº 02), vem, por seus advogados abaixo assinados (Doc. nº 01), especificamente constituídos para este fim, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE,

com pedido de aplicação do rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99,

a fim de que seja fixada **interpretação conforme a Constituição dos artigos 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 10.610, de 20 de dezembro de 2002**, que regulamentou o art. 222 da CRFB, com exclusão de qualquer outra, para se declarar que a expressão **"*empresas jornalísticas*"** abarca todas as organizações econômicas que se dediquem à produção, veiculação e/ou divulgação de notícias para o público brasileiro, independentemente do veículo utilizado para a divulgação de seu conteúdo, seja ele impresso ou digital (internet), e, por conseguinte, que a regulação constitucional e legal a que se sujeitam os veículos de comunicação tradicionais (radiodifusores e impressos) se aplica, igualmente, a portais de notícias na internet.

I –O OBJETO DESTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

1. A presente ação direta de inconstitucionalidade ("ADI") tem por objeto a fixação de interpretação conforme a Constituição da locução "*empresas jornalísticas*" constante dos arts. 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 10.610/2002. Referido diploma legal regulamentou o art. 222 da Constituição da República e dispôs "*sobre a participação de capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens*". Confira-se, desde logo, a redação dos dispositivos impugnados nesta ADI:

> "Art. 2º. A participação de estrangeiros ou de brasileiros naturalizados há menos de dez anos no capital social de **empresas jornalísticas** e de radiodifusão não poderá exceder a trinta por cento do capital total e do capital votante dessas empresas e somente se dará de forma indireta, por intermédio de pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede no País.
>
> § 1º. As empresas efetivamente controladas, mediante encadeamento de outras empresas ou por qualquer outro meio indireto, por estrangeiros ou por brasileiros naturalizados há menos de dez anos não poderão ter participação total superior a trinta por cento no capital social, total e votante, das **empresas jornalísticas** e de radiodifusão.
>
> § 2º. É facultado ao órgão do Poder Executivo expressamente definido pelo Presidente da República requisitar das **empresas jornalísticas** e das de radiodifusão, dos órgãos de registro comercial ou de registro civil das pessoas jurídicas as informações e os documentos necessários para a verificação do cumprimento do disposto neste artigo.
>
> Art. 3º. As alterações de controle societário de **empresas jornalísticas** e de radiodifusão sonora e de sons e imagens serão comunicadas ao Congresso Nacional.
>
> Parágrafo único. A comunicação ao Congresso Nacional de alteração de controle societário de empresas de radiodifusão será de responsabilidade do órgão competente do Poder Executivo e a comunicação de alterações de controle societário de **empresas jornalísticas** será de responsabilidade destas empresas.
>
> Art. 4º. As **empresas jornalísticas** deverão apresentar, até o último dia útil de cada ano, aos órgãos de registro comercial ou de registro civil das pessoas jurídicas, declaração com a composição de seu capital social, incluindo a nomeação dos brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos titulares, direta ou indiretamente, de pelo menos setenta por cento do capital total e do capital votante.

> Art. 5º. Os órgãos de registro comercial ou de registro civil das pessoas jurídicas não procederão ao registro ou arquivamento dos atos societários de **empresas jornalísticas** e de radiodifusão, caso seja constatada infração dos limites percentuais de participação previstos no art. 2º, sendo nulo o ato de registro ou arquivamento baseado em declaração que omita informação ou contenha informação falsa.
>
> Art. 6º. Será nulo de pleno direito qualquer acordo entre sócios, acionistas ou cotistas, ou qualquer ato, contrato ou outra forma de avença que, direta ou indiretamente, confira ou objetive conferir, a estrangeiros ou a brasileiros naturalizados há menos de dez anos, participação no capital total e no capital votante de **empresas jornalísticas** e de radiodifusão, em percentual acima do previsto no art. 2º, ou que tenha por objeto o estabelecimento, de direito ou de fato, de igualdade ou superioridade de poderes desses sócios em relação aos sócios brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos.
>
> § 1º. Será também nulo qualquer acordo, ato, contrato ou outra forma de avença que, direta ou indiretamente, de direito ou de fato, confira ou objetive conferir aos sócios estrangeiros ou brasileiros naturalizados há menos de dez anos a responsabilidade editorial, a seleção e direção da programação veiculada e a gestão das atividades das empresas referidas neste artigo.
>
> § 2º. Caracterizada a prática dos crimes tipificados no art. 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, aplicar-se-á a sanção prevista no art. 91, inciso II, letra a, do Código Penal à participação no capital de **empresas jornalísticas** e de radiodifusão adquirida com os recursos de origem ilícita, sem prejuízo da nulidade de qualquer acordo, ato ou contrato ou outra forma de avença que vincule ou tenha por objeto tal participação societária." (Grifou-se).

2. A intenção é esclarecer que a expressão "*empresas jornalísticas*" constante dos mencionados dispositivos **abrange** não apenas pessoas jurídicas que produzam publicações impressas e periódicas, mas **toda e qualquer organização econômica que produza, veicule e/ou divulgue notícias voltadas ao público brasileiro, por qualquer meio de comunicação, impresso ou digital**.

II – A CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL EM TORNO DO CONCEITO DE EMPRESA JORNALÍSTICA CONSTANTE DOS ARTS. 2º, 3º, 4º E 5º DA LEI Nº 10.610/2002

3. A definição por esta E. Corte da interpretação propugnada nesta ADI acerca dos arts. 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 10.610/2002 – a única conforme a Constituição – faz-se necessária porque se tem alegado que as regras legais relativas à disciplina da propriedade de empresas jornalísticas não seriam aplicáveis a sítios de notícias hospedados na internet. Argumenta-se, nesse sentido, que tais empresas, a despeito de produzirem, veicularem e/ou divulgarem notícias, não poderiam ser conceituadas como *empresas jornalísticas*.[1]

4. Segundo os defensores dessa equivocada interpretação, a expressão "*empresa jornalística*", constante do art. 222 da CRFB e dos dispositivos da Lei nº 10.610/2002, haveria de ser interpretada de maneira *restritiva*, por supostamente representar um cerceamento de direitos. Logo, a expressão abarcaria apenas a imprensa tradicional, veiculada por meios como jornais e revistas de papel. Isso seria corroborado, ainda, por meio de uma interpretação *originalista* do texto constitucional – a qual, frise-se desde logo, claramente desconsidera o caráter prospectivo dos comandos constitucionais.[2] Segundo se alega, o constituinte de 1987/1988 não teria

[1] O argumento foi encampado, por apertada maioria (por 9 votos a 8), nos autos do Inquérito Civil nº 1.29.000.001082/2010-16, pelo Conselho Institucional Ministério Público Federal. A questão que se colocava, na ocasião, era saber se o *Parquet* deveria fiscalizar um portal de notícias na internet, diante da informação de que ele não preencheria os requisitos do art. 222 da CRFB e teria a sua atuação voltada ao público brasileiro. Na ocasião, o Conselho Institucional do MPF concluiu que sítios de notícias na internet não estariam sujeitos às regras do art. 222 do texto constitucional, porque não seriam empresas jornalísticas. Nada obstante, alguns membros do Conselho consideraram que as entidades representativas dos veículos de comunicação teriam legitimidade para buscar, elas próprias, a adoção da interpretação postulada pela via judicial. De acordo com o Conselheiro Mario Luiz Bonsaglia, *"verifica-se que a ABERT e a ANJ poderiam manejar, elas mesmas, as medidas pretendidas por meio do presente inquérito civil".* De fato, na qualidade de associações civis de representatividade amplamente reconhecida, ambas possuem legitimidade para ajuizar ações civis públicas e ações de controle concentrado de constitucionalidade. É exatamente este o caso da presente ação.

[2] O originalismo é uma corrente teórica amplamente difundida nos Estados Unidos da América que preconiza que a interpretação Constitucional deve voltar-se a desvelar a vontade original dos *founding fathers* (constituintes). Os adeptos dessa teoria sustentam que a interpretação não pode descurar dos

tido a intenção de abranger no conceito de *empresa jornalística* os portais de notícias, mesmo porque eles não existiam à época da promulgação da Carta Constitucional.

5. Ademais, os adeptos desse entendimento afirmam haver a necessidade de edição de lei específica para o enquadramento dos sítios de notícias da internet à específica regulação constitucional e legal a que se sujeitam as empresas jornalísticas tradicionais (jornais e revistas impressos) e as de radiodifusão. A exigência teria por fundamento o §3º do art. 222 da CRFB, incluído pela Emenda Constitucional nº 36/2002, a teor do qual os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, devem observar os princípios enunciados no art. 221, *na forma de lei específica*.

6. Como se verá a seguir, nenhuma dessas linhas de argumentação é compatível com a Constituição. **A exegese dos arts. 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 10.610/2002 que exclui os portais da internet da regulação da atividade jornalística é diametralmente contrária ao sentido e alcance do art. 222 da CRFB**. Com efeito, tanto a partir do elemento gramatical, como dos elementos teleológico e sistemático-evolutivo de interpretação, chega-se à conclusão de que o art. 222 da Carta Constitucional abarca quaisquer organizações empresariais que divulguem notícias, independentemente do meio pelo qual isso é feito. [3] Daí a manifesta

elementos históricos que motivaram os criadores da norma. A Constituição deve ser interpretada de acordo com as circunstâncias do passado, buscando o sentido de suas normas no momento em que editadas. Refuta-se, assim, qualquer ideia de interpretação evolutiva que possa acomodar a Constituição à nova realidade social. Tal corrente, como se sabe, é amplamente criticada como técnica de interpretação constitucional e não encontra guarida no sistema constitucional brasileiro. Como salienta Daniel Sarmento: "*(...)* ***Do ponto de vista da teoria constitucional, o originalismo não faz o menor sentido. Ele não é senão uma estratégia política, travestida de teoria constitucional, que busca promover uma agenda conservadora no Judiciário americano a qualquer custo.***" (SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. *Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho.* 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014, pp. 416/418; grifou-se).

[3] Como esclarece Luís Roberto Barroso, "[a] empresa jornalística a que a Carta se refere, portanto, será qualquer empresa que apresente uma estrutura organizada para agenciar ou divulgar conteúdos noticiosos ao público em geral ou editar conteúdo tendo em vista esse tipo de divulgação, de forma habitual e com o objetivo de auferir proveito econômico direto ou indireto" (parecer; doc. 06).

inconstitucionalidade da exegese dos arts. 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 10.610/2002 impugnada nesta ADI.

7. Antes de prosseguir, porém, convém ressaltar a inequívoca legitimidade ativa da ANJ para a propositura da presente ADI.

III – LEGITIMIDADE DA ANJ PARA O AJUIZAMENTO DA PRESENTE ADI

8. Conforme estabelecem o art. 103, IX, da CRFB, e o art. 2º, IX, da Lei nº 9.868/99, são legitimadas para a propositura de ADI as entidades de classe de âmbito nacional. Esse é, inequivocamente, o caso da Associação Nacional de Jornais – ANJ.

9. Trata-se de associação que congrega **categoria econômica homogênea**[4] constituída por *(i)* sociedades **brasileiras** editoras de jornais *online* ou de circulação impressa, desde que a atividade seja paga, prestada em língua portuguesa e para o público em geral, ou por pessoas naturais; e *(ii)* sociedades **brasileiras** editoras de jornais de circulação gratuita, desde que se trate de empresas sob controle de associadas da ANJ ou sob controle comum.

10. Além disso, trata-se de associação que possui **atuação em âmbito nacional**. De fato, a ANJ possui 113 associados, distribuídos e presentes em 25 Estados da Federação e no Distrito Federal (v. Doc. 04), o que evidencia o atendimento ao

[4] Conforme determina o art. 7º do Estatuto Social da ANJ: "*Art. 7º O quadro da ANJ será constituído por sociedades brasileiras editoras de jornais de circulação paga, em língua portuguesa e para o público em geral, ou por pessoas naturais.*

§1º Poderão filiar-se à ANJ as sociedades brasileiras editoras de jornais online, desde que constituídas sob as mesmas regras das sociedades previstas no caput.

§2º Poderão associar-se também sociedades brasileiras editoras de jornais de circulação gratuita, desde que empresas sob controle de associadas da ANJ ou sob controle comum."

disposto no art. 7º, §1º, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/1995), aplicável por analogia[5].

11. Ademais, é inegável a existência de **pertinência temática entre o objeto da presente ADI e o campo de atuação da ANJ**. É o que se verifica da leitura do Estatuto Social da requerente (Doc. 03), que elenca, dentre os seus objetivos institucionais: (*i*) a sustentação da liberdade de expressão do pensamento; (*ii*) a defesa do livre exercício da profissão de jornalista[6] e (*iii*) a representação dos interesses gerais de suas associadas junto aos poderes públicos, independentemente da outorga de mandato específico[7]. Observa-se, portanto, o inegável nexo entre as prerrogativas ou fins institucionais da entidade e os pedidos ora formulados.

12. Finalmente, cumpre ressaltar que **as atividades das editoras de jornais representadas pela ANJ são diretamente impactadas pela Lei nº 10.610/2002**. Com efeito, as associadas da ANJ estão submetidas às restrições societárias estabelecidas por essa lei e assistem à sua sistemática violação por portais de notícias controlados por estrangeiros que exploram atividade jornalística voltada para o público brasileiro. Daí porque elas têm todo o interesse em que se fixe interpretação no sentido de que todas as empresas jornalísticas – aí incluídas aquelas que se utilizam de plataforma eletrônica – estão submetidas à mesma disciplina legal.

---

[5] STF, ADI 108 QO, rel. Min. Celso de Mello, j. 13.04.1992, DJ 05.06.1992, p. 8.427; e ADI 912 MC, rel. Min. Néri da Silveira, j. 04.08.1993; DJ 21.09.2001, p. 41.

[6] Antecipando-se eventuais críticas, convém salientar que não se postula, com esta ação, qualquer restrição à liberdade de expressão e de imprensa de jornalistas estrangeiros que atuam no Brasil. O que está em causa, aqui, não é a instituição de qualquer óbice ao exercício da atividade desses profissionais no País, como se destacará a seguir. Eles são – e continuarão a ser, mesmo após o julgamento desta ADI - livres para exercerem seus ofícios, por qualquer meio de comunicação. Apenas não podem ser proprietários ou comandarem a linha editorial de veículo que tenha por público-alvo brasileiros, por expressa vedação constitucional.

[7] "*Art. 3º. São objetivos da ANJ: I – sustentar a liberdade de expressão do pensamento e da propaganda, e o funcionamento sem restrições da imprensa, observados os princípios de responsabilidade; II – defender os direitos do ser humano, os valores da democracia representativa e a livre iniciativa; III – defender o livre exercício da profissão de jornalista; IV – representar os interesses gerais de suas associadas junto aos poderes públicos, independentemente da outorga de mandato específico; (...)*".

13. Diante do exposto, está cabalmente demonstrada a legitimidade ativa *ad causam* da ANJ para a propositura da presente ADI.

IV – INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 2º, 3º, 4º E 5º DA LEI Nº 10.610/2002 À LUZ DO ART. 222 DA CONSTITUIÇÃO

14. Como anunciado, a ANJ busca a fixação de uma interpretação conforme a Constituição do conceito de "*empresas jornalísticas*" constante dos artigos 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 10.610/2002. Tal locução precisa se submeter, integralmente, às normas decorrentes do art. 222 da CRFB, cuja literalidade é a seguinte:

> "Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)
>
> § 1º Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)
>
> § 2º A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)
>
> § 3º Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no art. 221, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)
>
> § 4º Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o § 1º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)
>
> § 5º As alterações de controle societário das empresas de que trata o § 1º serão comunicadas ao Congresso Nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)." (grifou-se).

15. O art. 222, pode-se dizer, integra o núcleo do marco regulatório da Comunicação Social. Ao lado de normas robustas de garantia e promoção das liberdades de expressão e de imprensa, o constituinte estabeleceu que tanto as empresas de *radiodifusão* quanto as *empresas jornalísticas* somente podem pertencer a brasileiros, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Em qualquer dos casos, ao menos setenta por cento de seu capital total e do capital votante deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos. Além disso, cabe a esses brasileiros exercer obrigatoriamente o controle editorial dessas empresas.

16. Como se vê, **o constituinte condicionou a exploração de um específico meio de comunicação (radiodifusão) e de um tipo de atividade (jornalística) ao controle de brasileiros**. A ideia foi garantir que **a informação produzida *para* brasileiros passasse por seleção e filtro *de* brasileiros**. Essa foi a solução encontrada para acomodar diversos vetores axiológicos que informam a atividade da Comunicação Social, dentre os quais a *liberdade de informação*, a *soberania e a identidade nacionais*, o *pluralismo informativo* e a *preservação de direitos da personalidade*. [8]

17. Em outras palavras, buscou-se que a promoção da vibrante liberdade de expressão e informação jornalística fosse realizada de acordo com valores culturais compartilhados pelos brasileiros. **Houve, portanto, uma opção constitucional por estabelecer uma espécie de alinhamento societário e editorial com vista à formação da Opinião Pública nacional**.

[8] "*Tendo em vista a responsabilidade na transmissão de informações pelos veículos de comunicação social, os quais apresentam destinatário anônimo e grande capacidade de formação de opinião, alcançando de forma difusa uma infinidade de sujeitos, atua-se de forma a assegurar, por esses meios, a preservação da soberania e da independência nacional (arts. 1º, I e 4º, I) e garantir a preservação e promoção da cultura brasileira (arts. 23, III, 24, VII e 215). (...) Em virtude da relevância pública atribuída ao conteúdo transmitido por essa empresa, a sua gestão deve ser exercida por brasileiros, limitando-se a influência da participação estrangeira e de brasileiros naturalizados há menos de dez anos. Pretende-se, desse modo, assegurar a observância dos limites constitucionais e legais à divulgação desse conteúdo, inclusive dos propósitos acima indicados e a responsabilidade por essa divulgação*." (Cf. fls. 24 do parecer do Prof. Tércio Sampaio Ferraz, doc. 07)

18. Pois bem. A presente ação volta-se a demonstrar que esse marco regulatório constitucional da Comunicação Social – tanto no que se refere à definição das liberdades, quanto no que se refere ao estabelecimento de alguns limites – é aplicável também à internet. A tese aqui defendida é a de que, por qualquer ótica ou processo hermenêutico que se utilize para interpretar o dispositivo constitucional, a conclusão é uma só: **os portais de notícias estão abrangidos pela norma do art. 222 da CRFB. Por isso, o disposto nos arts. 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 10.610/2002 deve ser lido à luz desse comando constitucional e conformado a essa interpretação**. Se a Constituição não excepcionou esse meio de distribuição do produto da atividade jornalística (ou qualquer outro), não cabe ao intérprete fazê-lo.[9]

IV.1. O elemento gramatical de interpretação.

19. Como se sabe, toda norma jurídica "*tem um significado e um alcance que não são dados pelo arbítrio imaginoso do intérprete, mas são, ao contrário, revelados pelo exame imparcial do texto*".[10]

20. No art. 222 da CRFB, a dicção constitucional indica claramente que tanto a propriedade de "*empresa jornalística*" como a de empresa de "*radiodifusão sonora e de sons e imagens"* devem pertencer a brasileiros. Salta aos olhos, portanto, que, para definir o escopo da regra ali estabelecida, o constituinte se valeu de duas expressões distintas. De um lado, o foco é um específico veículo de comunicação (a

[9] Nesse sentido, transcreva-se o entendimento exarado pelo Ministério das Comunicações no Parecer nº 0479 – 1.16/2010/SJL/GAB/CONJUR-MC/AGU (Conjur/Minicom): "*(...)* ***com relação aos destinatários do art. 222, a norma constitucional* in casu *não limitou seu alcance a determinada categoria das empresas jornalísticas e de radiodifusão – seja para as empresas físicas propriamente, seja para as virtuais, isto é, aquelas que desempenham sua função por intermédio, por exemplo, da Internet. Se o constituinte assim não o fez (isto é, se optou por não restringir o alcance da referida norma), ao intérprete, por óbvio, não é permitido fazê-lo.***" (Parecer elaborado pela Consultoria Jurídica do Ministério das Comunicações em atenção à solicitação realizada pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados; doc. 09; grifou-se).

[10] REALE, Miguel. *Lições preliminares de direito*. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 281.

radiodifusão), independentemente da atividade desenvolvida (e do conteúdo distribuído). Do outro, tem-se um tipo de *atividade* desempenhada pelas empresas (a jornalística), que gera um conteúdo determinado (o jornalístico), independentemente do veículo utilizado.

21. Logo, toda e qualquer empresa que explore o *veículo* radiodifusão, independentemente de sua finalidade, deve ser controlada e dirigida por brasileiros; assim como toda empresa voltada à *atividade* jornalística, independentemente do meio utilizado, também deve ser conduzida por nacional. Já empresas de comunicação que não explorem radiodifusão ou que não desenvolvam atividade jornalística (*e.g.*, empresas de publicidade ou provedores de conteúdo diverso do jornalístico – esportivo, dramatúrgico, etc. – na internet) estão livres das restrições constitucionais e podem ser exploradas e geridas por estrangeiros.

22. Assim, no caso de veículos de comunicação que não explorem radiodifusão, o que importa para o enquadramento constitucional é que a empresa desempenhe o *jornalismo* como atividade. Note-se que o texto constitucional poderia ter se referido especificamente aos "jornais", como fez, por exemplo, no seu art. 150, VI, "d".[11] No entanto, o Constituinte preferiu adotar uma terminologia mais ampla, capaz de abarcar a atividade jornalística independentemente do meio pelo qual ela venha a ser explorada.

23. Aliás, é interessante observar que a definição de '*jornalismo'*, segundo os mais variados dicionários da língua portuguesa, deixa claro que essa atividade pode se **utilizar dos mais diversos veículos de comunicação**, dentre eles a *internet.* Veja-se:

[11] "*Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.*"

> **Dicionário Michaelis online**:
> "jornalismo
> jor·na·lis·mo
> sm
> 1 [JORN] **Atividade profissional que consiste em coletar e transmitir notícias e outros tipos de material informativo por meio dos veículos de comunicação (jornal, revista, rádio, televisão, internet etc.).**
> 2 [JORN] O conjunto dos veículos de comunicação e dos profissionais que neles atuam; imprensa periódica.
> 3 Curso acadêmico que prepara estudantes para o exercício dessa profissão.
> 4 Material escrito de interesse geral ou de amplo apelo popular." [12]

> **Dicionário Houaiss**:
>
> **Jornalismo** s.m. *(1875 cf. CCBFoz)* **1** *JOR* atividade profissional que visa coletar, investigar, analisar e transmitir periodicamente ao grande público, ou a segmentos dele, informações da atualidade, **utilizando veículos de comunicação** (jornal, revista, rádio, televisão etc.) **para difundi-las**. **2** *(1881) JOR* o conjunto dos jornais ou dos jornalistas; imprensa *<o. j. brasileiro> <oj. em peso decidiu pela greve>*. (grifou-se).

24. Em suma, a partir da interpretação gramatical do art. 222 da Constituição, conclui-se que *empresa jornalística* é toda organização empresarial[13] dedicada à apuração, crítica e/ou difusão de notícias e informações como atividade econômica, independentemente do meio, processo ou veículo utilizado. [14] Evidentemente, a utilização da *internet* como veículo da divulgação da notícia não desnatura a atividade do jornalista que a apura e difunde. Desse modo, é inconstitucional a exegese dos arts. 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 10.610/2002 ora combatida,

---

[12] Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/busca?id=0LRM4, último acesso em 24/08/2016, grifou-se.

[13] Conforme o art. 966 do Código Civil: "*Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços*.".

[14] Corrobora essa conclusão o disposto no art. 302, §§1º e 2º, da CLT: "*§ 1º Entende-se como jornalista o trabalhador intelectual cuja função se estende desde a busca de informações até a redação de notícias e artigos e a organização, orientação e direção desse trabalho. § 2º Consideram-se empresas jornalísticas, para os fins desta Seção, aquelas que têm a seu cargo a edição de jornais, revistas, boletins e periódicos, ou a distribuição de noticiário, e, ainda, a radiodifusão em suas seções destinadas à transmissão de notícias e comentários.*"

voltada a afastar as empresas que exploram portais de notícias da internet das previsões do art. 222 da Constituição e, por conseguinte, das regras da referida Lei que o regulamentam.

IV.2. Interpretação teleológica do art. 222 da CRFB:

IV.2.1. O dispositivo visa a acomodar as liberdades de expressão, informação e jornalística com a valorização da cultura brasileira e a proteção a direitos da personalidade

25. O sentido finalístico do art. 222 da Constituição também é bastante claro. A remissão abrangente à "*empresa jornalística*" e à "*radiodifusão"* atende a uma *ratio* própria e legítima. É que, na seara da Comunicação Social, o constituinte reconheceu que tanto a radiodifusão quanto a atividade do jornalismo (independentemente do veículo) exercem forte impacto "*sobre o imaginário dos cidadãos, o livre fluxo de ideias e os valores fundamentais cultivados pela sociedade*", como já reconheceu este E. STF no julgamento da ADI nº 4.679. Nessa ADI, inclusive, o eminente Ministro Luiz Fux manifestou-se expressamente a propósito do art. 222, como se depreende do seguinte trecho de seu voto:

> "(…) **a Constituição de 1988 firmou compromisso com a proteção da soberania nacional e valorização da cultura brasileira, alçando a primeira como princípio fundamental da República (art. 1º, I) e a segunda como diretriz da produção e da programação das emissoras de rádio e televisão (art. 221, II). Tal compromisso geral foi densificado** (embora não exaurido), ao longo da Carta Constitucional, **por regras específicas, dentre as quais as previstas no art. 222 da Lei Maior**, que definiram os traços fundamentais da radiodifusão. **A relevância constitucional da mídia de massa se explica pela capacidade (significativa) de influência desses veículos de comunicação sobre o imaginário dos cidadãos, o livre fluxo de ideias e os valores fundamentais cultivados pela sociedade**."[15] (grifou-se).

[15]Trecho do voto proferido em 25/06/2015 pelo Ministro Luiz Fux, relator, no julgamento da ADI nº 4.679. Na ocasião, o Min. Fux foi acompanhado pelos votos dos Ministros Luís Roberto Barroso, Teori Zavascki e Rosa Weber. O julgamento, no entanto, acabou suspenso em razão de pedido vista formulado pelo Min. Dias Toffoli.

26. O art. 222 da CRFB, portanto, reflete os valores acima apontados, sem descurar da importância das liberdades de expressão, de informação e de imprensa. Diante da enorme influência exercida por veículos de massa divulgadores de notícias, esse dispositivo pretendeu acomodar o livre fluxo de informações aos objetivos de formação e valorização da cultura, do idioma e da soberania nacionais, bem como dos valores fundamentais cultivados pela sociedade. Objetivos esses, aliás, que estão colocados de modo bastante claro na Carta Maior em diversos outros artigos,[16] e que seriam esvaziados caso permitida a interpretação combatida nesta ADI.

27. Houve, portanto, uma opção no sentido de promover uma espécie de alinhamento editorial entre a liberdade de expressão e jornalística e os valores culturais compartilhados pelo povo brasileiro. E essa opção foi feita diante da constatação, inegável, da importância que a atividade jornalística exerce na formação da opinião pública. Nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso, é "*impossível exagerar o papel que a mídia desempenha na formação do imaginário das pessoas, na difusão de*

[16] Para além do art. 222, diversos dispositivos da CRFB fazem referência expressa ou implícita à proteção da **soberania nacional**. São, a título exemplificativo, os casos do art. 1º, I (que enumera a soberania nacional entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil); do art. 12, § 3º (que estabelece serem privativos de brasileiros natos diversos cargos sensíveis à soberania nacional); do art. 170, I (que enumera a soberania nacional também como princípio setorial da Ordem Econômica na Constituição); do art. 172 (que preceitua que a lei, com base no interesse nacional, disciplinará os investimentos de capital estrangeiro, em nítida preocupação com a soberania nacional); e do art. 176, § 1º (que estabelece que a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento de energia hidráulica, no interesse nacional, somente poderão ser feitos por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país).

Da mesma forma, diferentes dispositivos da Constituição se preocupam claramente com a preservação da **linguagem e da cultura nacionais**. São, novamente a título exemplificativo, os casos do art. 13 (que afirma ser a língua portuguesa o idioma nacional oficial); do art. 210, *caput* (que, ao fixar conteúdos mínimos para o ensino fundamental, preceitua o respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais); do art. 210, § 2º (que dispõe que o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa); do art. 215, § 1º (que determina a proteção das culturas de grupos participantes do processo civilizatório nacional); do art. 215, § 2º (que versa sobre a fixação de datas comemorativas para os segmentos étnicos nacionais); do art. 216 (que define como "patrimônio cultural brasileiro" o conjunto de bens portadores de referência à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira); e do art. 221, I (que estabelece que a produção e programação das emissoras de rádio e televisão atenderão à promoção da cultura nacional e regional)..

ideias, na cristalização de valores, enfim, na definição da agenda social, política e cultural de uma sociedade"[17].

28. Veja-se ainda que as preocupações positivadas no art. 222 da CRFB assumem relevo especial nos países em desenvolvimento, nos quais o fluxo de informações vindas de países mais ricos é substancialmente maior do que em sentido contrário. As grandes agências de notícias, que geram conteúdo jornalístico internacional, são majoritariamente estrangeiras, de modo que, ainda que exista um esforço inequívoco de busca de imparcialidade, essas organizações acabam por ser influenciadas pelas cosmovisões dos jornalistas estrangeiros, das nações a que pertencem ou dos capitais que as apoiam[18]. Daí ser legítima a preocupação do constituinte em fazer com que a informação jornalística produzida e veiculada para o público brasileiro, em língua portuguesa, passe por uma espécie de *filtro* formado por brasileiros natos ou naturalizados, que estejam no comando empresarial e editorial desses veículos.

29. Aliás, a previsão do art. 222 da CRFB é também fundamental para o fim de responsabilização daqueles que eventualmente cometerem abusos no exercício da liberdade de informar. Realmente, o poder de influência e de penetração dos veículos de comunicação de massa pode levar a violações graves a direitos da personalidade, que poderiam passar impunes diante da dificuldade inerente à responsabilização de empresas estrangeiras. Sob essa ótica, a previsão do art. 222 é instrumento não apenas

---

[17]BARROSO, Luís Roberto. *"Constituição, Comunicação Social e as Novas Plataformas Tecnológicas".* In: Temas de Direito Constitucional – tomo II. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 96.

[18]Conforme o ex-Diretor Geral da UNESCO, Amadou Mahtar M'Bow: *"O fato de que os grandes meios de comunicação – jornais possuindo larga escala mundial; agências que são as fontes, quase que exclusivas, das notícias de caráter internacional, para a maioria dos países; redes complexas de telecomunicações – dependem dos países desenvolvidos não é indiferente nem para o sentido no qual circula a informação que, produzida nos países desenvolvidos, é difundida no Terceiro Mundo, nem para o* ***conteúdo dessa informação, inevitavelmente concebida segundo a ótica, as mentalidades e os valores e, mesmo, os interesses dos países desenvolvidos****. Poder-se-ia assim dizer que o sentido no que se refere a direção, comanda o sentido no que se refere à significação".*(Amadou Mahtar M'Bow, *apud,* Ilmar Penna Marinho, *Novos horizontes do Direito Internacional,* 1978, p. 160).

de promoção de valores associados à cultura nacional, mas de proteção a direitos da personalidade consagrados no art. 5º da CRFB, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem (cf. inciso X).

30. **Admitir que empresas jornalísticas que atuem na internet não precisem respeitar as regras constitucionalmente aplicáveis exclusivamente em razão do meio utilizado (a internet) frustraria, de forma cabal, a finalidade da norma constitucional**. E isso é ainda mais verdadeiro no contexto atual de *convergência tecnológica*, no qual a rede mundial de computadores tem cada vez maior importância como meio de comunicação social – a ponto de **empresas que produziam jornais impressos terem migrado, total ou parcialmente, para a plataforma da internet**[19] – e de o próprio legislador ordinário tê-la reconhecido como instrumento essencial ao exercício da cidadania[20].

31. A propósito, veja-se o seguinte trecho do parecer do Prof. Tércio Sampaio Ferraz Junior:

> "**[N]ão há mais como se afirmar, partindo-se do texto que faz referência às empresas jornalísticas (*caput* do art. 222), que o âmbito ou domínio desta norma inclui somente aquelas empresas que exercem atividade jornalística pelos meios tecnológicos que o constituinte originário tinha em mira, notadamente os instrumentos impressos, o rádio e a televisão.** Toda e qualquer empresa que utilize meios eletrônicos, tais como a internet, para veicular o conteúdo jornalístico por elas produzido também devem ser alcançadas, **pois a atividade e seus efeitos são os mesmos**, apresentando como peculiaridade apenas o meio de transmissão, possibilitado por recentes evoluções tecnológicas." (cf. doc. 07; grifou-se).

[19] Apenas para ilustrar o argumento, veja-se que o "Jornal do Brasil", centenário diário fluminense, hoje só existe na sua versão *online.*

[20] Veja-se, a propósito, o art. 7º da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet): "*Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: (…)*"

32. Em suma: não há dúvidas de que o art. 222 da Constituição, que se volta à atividade jornalística, abarca também portais da internet. Entendimento diverso, mormente num cenário de convergência tecnológica, equivaleria a **reduzir a dramaticamente a eficácia da norma constitucional**, o que seria um rematado absurdo. E justamente porque esse é o sentido e alcance do art. 222 da CRFB, impõe-se a procedência do pedido formulado nesta ADI, para que se declare inconstitucional a exegese dos arts. 2º a 5º da Lei nº 10.610/02 voltada a afastar do conceito de "*empresa jornalística*" aquelas que operem na internet.

IV.2.2. A correta interpretação do art. 222 da CRFB não implica cerceamento de conteúdo, nem impede o exercício da atividade jornalística.

33. É importante esclarecer, ainda, que, ao condicionar o controle e a direção das empresas jornalísticas (independentemente do veículo) e daquelas que explorem a radiodifusão, o art. 222 da CRFB não veda que jornalistas estrangeiros atuem em território nacional, e muito menos censura a produção de conteúdo. Longe disso! Não se vislumbra qualquer restrição às liberdades de expressão e de imprensa.

34. Com efeito, dizer que as empresas jornalísticas devem ser de propriedade de brasileiros **não** significa afirmar, em tom discriminatório, que será vedada a atuação de jornalistas estrangeiros em território nacional. Também **não** significa afirmar que o dispositivo se volta a tolher o olhar de fora sobre fatos de repercussão nacional. Jornalistas de todo o mundo são plenamente livres para exercer sua profissão no Brasil e produzir as mais variadas matérias, sobre qualquer tipo de assunto.[21] A regra constitucional impede, apenas, que estrangeiros detenham o controle

[21] Essa, aliás, é uma cultura arraigada no Brasil. Alguns anos atrás, causou enorme repercussão negativa na opinião pública brasileira a iniciativa do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva de expulsar do País jornalista estrangeiro que havia redigido matéria em que criticava seus hábitos etílicos. Felizmente, diante da comoção que o caso gerou, o ex-Presidente acabou voltando atrás em sua decisão. (Conforme reportagens da Folha de S. Paulo, datadas de 14/05/2004, disponíveis em http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u60869.shtml e http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u60850.shtml, último acesso em 30/09/2016.)

(societário e editorial) de empresas jornalísticas que produzam conteúdos dirigidas ao público brasileiro, em língua portuguesa, o que reflete uma preocupação com a preservação da soberania e da cultura nacionais. Essa foi a opção do constituinte, que não pode ser descumprida.

35. De mais a mais, o texto constitucional também **não** faz qualquer restrição com relação aos conteúdos veiculados por empresas jornalísticas, nacionais ou estrangeiras. Dessa forma, os internautas brasileiros não estão proibidos de acessar conteúdo noticioso estrangeiro. O que determina o art. 222 da CRFB – de modo a orientar o âmbito de aplicação da Lei 10.610/2002 – é que, nas empresas jornalísticas cujo conteúdo seja voltado para o **público brasileiro**, 70% do capital social total ou votante e o exercício de determinadas atividades sejam privativas de brasileiros. A razão é singela: *sites* direcionados para o público de outros países interferem com muito menos intensidade na formação da cultura e no debate público brasileiro do que aqueles orientados especificamente para o mercado nacional. Daí porque, como ressaltado pelo Prof. Luís Roberto Barroso, "*do ponto de vista prático, aquilo que o Estado é capaz de atingir com sua regulação acaba realmente correspondendo à parte mais relevante do fenômeno.*"[22]

36. Assim, somente notícias e matérias direcionadas ao público do País, em harmonia com o art. 222 da CRFB e com a Lei nº 10.610/2002, devem passar pela seleção editorial de uma empresa jornalística nacional.[23]

---

[22] E, ademais, "*[o] fato de não ser possível submeter tais mídias ao mesmo regime jurídico das que são produzidas internamente não torna ilegítima a pretensão do Estado de regular aquelas que se dirigem de forma específica a sua população.*" Cf. parecer do Prof. Luís Roberto Barroso, doc. 06.

[23] Nem se diga que a aplicação dessa regra aos portais de notícias seria ineficaz, porque estimularia a migração dessas empresas para o exterior. Afinal, uma empresa jornalística que planeje atingir o grande público necessita de uma infraestrutura consistente no País. Além disso, tais portais, voltados ao público brasileiro, só seriam viáveis se a sua exploração econômica ocorresse no Brasil, fosse pela venda de assinaturas (pagamento para acesso ao conteúdo), fosse pela inserção de publicidade. Em ambos os casos, seria possível coibir tal exploração comercial, no Brasil, de uma atividade exercida em desacordo com a legislação nacional. Assim, a produção de notícias sobre o Brasil, para o Brasil, mas fora do Brasil, ainda que se mostre, em tese, possível, não seria bem-sucedida a ponto de tais portais efetivamente concorrerem com os principais veículos jornalísticos do ramo. Nesse sentido, Luís Roberto Barroso salientou, em parecer sobre o caso, o seguinte: "*(…) os meios de comunicação eletrônica que atuam de*

37. Um exemplo legítimo do que se vem a sustentar é a parceria celebrada entre o Jornal Valor Econômico (nacional) com o renomado periódico *The Wall Street Journal* (dos EUA). O jornal brasileiro possui em seu portal eletrônico uma seção exclusiva com notícias do jornal estrangeiro [24], traduzidas para o Português e disponibilizadas para o público brasileiro. As notícias produzidas pelo jornal americano, disponibilizadas por meio da referida parceria, passam pelo crivo editorial da empresa jornalística brasileira, que decide se elas são relevantes, ou não, para o público brasileiro, sem interferir em seu conteúdo.

38. Por fim, deve-se sublinhar que o art. 222 e a interpretação ora defendida da Lei nº 10.610/2002 não vedam que jornalistas estrangeiros criem sítios independentes na internet (*e.g.*, *blogs* ou perfis em redes sociais) como forma de manifestar ideias e opiniões individuais. Eles podem fazer isso livremente, desde que o façam de forma independente. Vale dizer: desde que não se trate da exploração de uma atividade empresarial, qualquer estrangeiro é livre para manifestar suas opiniões sobre qualquer assunto nacional.

39. Em síntese, a interpretação teleológica do art. 222 da Constituição Brasileira deixa clara a sua aplicação a toda e qualquer empresa jornalística, independentemente do meio de divulgação utilizado. Trata-se de *ratio* voltada a promover a cultura, a soberania e a linguagem nacionais, bem como proteger direitos da personalidade, em harmonia com as liberdades de expressão e de imprensa - até mesmo porque o dispositivo se limita a exigir o filtro editorial e societário brasileiro, sem impedir o jornalismo por estrangeiros, nem restringir conteúdo. Logo, qualquer

---

forma mais ativa no cotidiano de determinado Estado dificilmente terão condições de prescindir de bases físicas em seu território, inclusive para tornar viável ou potencializar o aproveitamento econômico da atividade por meio de práticas como a venda de assinaturas ou espaço publicitário. Isso tende a ser especialmente verdadeiro no caso da informação jornalística, que normalmente deve ser captada in loco". (doc. 06).

[24] Cf. http://www.valor.com.br/wsj, último acesso em 13.09.2016.

interpretação dos arts. 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 10.610/2002 que afaste tal filtro quanto a veículos eletrônicos agride a *ratio* constitucional e merece reprimenda deste e. STF.

IV.3. A interpretação sistemático-evolutiva do art. 222 da CRFB

IV.3.1. As Emendas Constitucionais nº 6/1995 e nº 36/2002: a opção do constituinte originário foi mantida pelo constituinte derivado

40. As análises literal e teleológica expostas acima são corroboradas pela interpretação da sistemática do art. 222 da Constituição, devidamente inserida no processo histórico de evolução por que passou essa norma, bem como na própria realidade do setor jornalístico num mundo de intensa convergência tecnológica, a qual ensejou, inclusive, a alteração do dispositivo pela Emenda Constitucional nº 36/2002. Vale dizer: as regras de controles societário e editorial constantes do art. 222 da CRFB refletem, como se disse, uma decisão deliberada do constituinte originário, que foi referendada pelo constituinte derivado em diferentes contextos.

41. Com efeito, na redação original da Constituição de 1988, o art. 222 não era o único dispositivo que restringia (aliás, que naquele momento vedava)[25] a participação de estrangeiros em empresas brasileiras. O art. 171 da Carta, por exemplo, distinguia empresa brasileira das empresas brasileiras de capital nacional e autorizava favorecimentos a estas.[26]

---

[25] Art. 222 da CRFB, em sua redação original: "*Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, aos quais caberá a responsabilidade por sua administração e orientação intelectual.*

§ 1º - É vedada a participação de pessoa jurídica no capital social de empresa jornalística ou de radiodifusão, exceto a de partido político e de sociedades cujo capital pertença exclusiva e nominalmente a brasileiros. (...)"

[26] "*Art. 171. São consideradas: I - empresa brasileira a constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País; II - empresa brasileira de capital nacional aquela cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no País ou de entidades de direito público interno, entendendo-se por controle efetivo da empresa a titularidade da maioria de seu capital votante e o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades. § 1º - A lei poderá, em relação à empresa brasileira de capital nacional: I - conceder proteção e benefícios especiais temporários para desenvolver atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou imprescindíveis ao desenvolvimento do País; II - estabelecer, sempre que considerar um setor imprescindível ao desenvolvimento tecnológico nacional,*

42. O art. 171, no entanto, foi revogado pela EC nº 6/1995, ao argumento de que "*a discriminação ao capital estrangeiro perdeu sentido no contexto de eliminação das reservas de mercado, maior interpelação entre as economias e necessidades de atrair capitais estrangeiros para complementar a poupança interna*"[27]. Na ocasião, contudo, o art. 222 da CRFB não foi alterado. Entendendo que para o jornalismo deveria haver sistemática distinta, o constituinte derivado optou por manter as empresas jornalísticas sob a propriedade de brasileiros, sem identificar aí uma discriminação injustificada ao capital estrangeiro.

43. Mas a evolução do sistema constitucional de restrições a atividades econômicas de empresas estrangeiras não parou aí. Como se sabe, o art. 222 foi objeto da EC nº 36/2002, editada, justamente, para tratar da participação de capital estrangeiro em empresas jornalísticas e de radiodifusão. O objetivo foi atrair investimentos para essas atividades, de modo que, a partir desta mudança no texto constitucional, a participação de pessoas jurídicas estrangeiras no capital dessas empresas passou a ser permitida de forma **limitada**.

44. De toda forma, ao mesmo tempo em que autorizou a entrada de recursos estrangeiros nessas empresas, o constituinte derivado preocupou-se com a manutenção de uma sistemática de proteção da cultura nacional, a fim de evitar uma influência desproporcional de estrangeiros em um setor crucial para a formação da opinião

entre outras condições e requisitos: a) a exigência de que o controle referido no inciso II do "caput" se estenda às atividades tecnológicas da empresa, assim entendido o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para desenvolver ou absorver tecnologia; b) percentuais de participação, no capital, de pessoas físicas domiciliadas e residentes no País ou entidades de direito público interno. § 2º - Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dará tratamento preferencial, nos termos da lei, à empresa brasileira de capital nacional."

[27] Nos termos da Exposição de Motivos nº 37, de 16 de fevereiro de 1995, publicada no Diário Oficial do dia 15 de março de 1995.

pública. Isso foi explicitado claramente no processo legislativo que culminou com a aprovação da EC, nos seguintes termos:

> "(…) é desejável, de fato, que as empresas jornalísticas e de radiodifusão tenham acesso a novos recursos, de modo a permitir a sua capitalização, para conduzir novos projetos, obter acesso a novas tecnologias e sanear as suas finanças. Por outro lado, **tal acesso deverá estar acompanhado de restrições, com vistas a proteger a cultura e o idioma nacionais, elementos essenciais à integridade do País**, e evitar uma oligopolização ainda maior do setor **ou um controle indevido deste por parte de governo estrangeiro ou de grupos econômicos**." (cf. doc. 08; grifou-se).

45. Mas não é só. As alterações promovidas em 2002 evidenciam que, muito embora a EC nº 36 tenha aberto a pessoas e empresas estrangeiras a participação no capital social de empresas de comunicação (*lato sensu*), **o constituinte derivado manteve e, em verdade, reforçou a proteção à soberania e cultura nacionais**. Essa constatação se infere da sistemática criada por algumas das alterações inseridas pela Emenda.

46. Em primeiro lugar, o dispositivo, em sua redação original, dispunha apenas que cabia aos brasileiros, no âmbito das empresas de comunicação, "*a responsabilidade por sua administração e orientação intelectual*". Na dicção em vigor, o art. 222 da CRFB, cujo *caput* manteve a referência, em separado, às locuções "*empresa jornalística*" e "*de radiodifusão*", passou a estabelecer em seu §1º que os brasileiros "*exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação*". Como se vê, o texto tornou-se mais enfático, prevendo expressamente que a *o conteúdo da programação* veiculado por essas empresas deve estar a cargo de nacionais. Em reforço, incluiu-se, ainda, nova previsão no sentido de que também cabe a brasileiros "*a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada*" (cf. §2º).

47. Em segundo lugar, o constituinte reformador, atento ao processo de convergência tecnológica, levou em consideração o fenômeno da internet (que se destaca dentre os meios de comunicação social eletrônica) e estabeleceu regra específica a seu respeito, por meio da inclusão do §3º no art. 222. O novo parágrafo determinou que os "*meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no art. 221, na forma de lei específica (...)*".

48. Vê-se, assim, que, ao tratar do tema, o constituinte derivado determinou a observância de princípios aplicáveis à radiodifusão (enunciados no art. 221), mas deixou a cargo do legislador ordinário definir a forma de sua incidência, por meio de lei. Em outras palavras, reconheceu-se, nesse aspecto específico, que os veículos de comunicação social eletrônica, conquanto sejam igualmente importantes para a formação da cultura nacional, devem, por suas características, se sujeitar a tais princípios após uma adequada ponderação legislativa.

49. O mesmo não se pode dizer em relação à propriedade. **Quanto a esse ponto, o constituinte derivado não estabeleceu qualquer ressalva**, de modo que também tais veículos se submetem à regra geral fixada no *caput*, aplicável, indistintamente, a todas as empresas jornalísticas. O silêncio constitucional, aqui, foi eloquente. Tal conclusão é reforçada, repise-se, pela manutenção **no *caput* do art. 222, da expressão "*empresa jornalística*", sem qualquer distinção com relação ao veículo de comunicação utilizado para a veiculação de notícias e informações**.

50. Aliás, do ponto de vista da interpretação evolutiva, importa destacar que todas essas alterações foram pensadas e implementadas em um momento no **qual o potencial de difusão de informações na internet já era largamente conhecido**. E foi considerando justamente esse contexto que se definiu a atual disciplina do art. 222 e parágrafos, a qual, repita-se, estabelece em seu §3º regra complementar para os veículos de comunicação eletrônicos *apenas* quanto à observância por eles dos princípios do art.

221. Já em relação aos controles societário e à direção editorial, aplicam-se a esses veículos integralmente as regras previstas no *caput* e demais parágrafo, sempre que se estiver diante de empresa jornalística (independentemente do meio de divulgação da notícia).[28]

51. Um último registro. Não é possível paralisar a Constituição e seu processo evolutivo. Não se deve buscar aquilo que o legislador constituinte quis à época da edição da norma, mas sim a *ratio* que se pretendeu imprimir.[29] Se a internet surgiu e se impôs como um novo meio de comunicação pelo qual se pode exercer o jornalismo, divulgar notícias, atingir o grande público – e isso é um fato inegável[30] –, não há dúvidas de que também ela se insere no escopo do dispositivo. Ignorar tal circunstância significaria frustrar os desígnios constitucionais e fazer letra morta do art. 222 CRFB, incentivando seu completo esvaziamento no tempo[31].

52. Em resumo, a EC nº 36/2002, que alterou o art. 222 da CRFB, (i) manteve de maneira nítida a preocupação com a preservação da soberania e reserva de um espaço para o desenvolvimento da cultura nacional e de uma opinião pública efetivamente brasileira; (ii) levou em consideração o advento de meios de comunicação

---

[28] Vale a menção de que, nos termos do art. 11, III, "c", da LC nº 95/2008, o artigo deve conter a regra geral em seu *caput,* cabendo aos parágrafos enunciar eventuais aspectos complementares e exceções. E é exatamente isso o que se verifica no art. 222 da CRFB. O *caput* prevê a **regra geral**: as **empresas jornalísticas** (todas elas, independentemente do meio que utilizam) **e as de radiodifusão devem pertencer a brasileiros**. **O §3º, de sua vez, introduz aspecto complementar à norma enunciada, dispondo que, quando se estiver diante de meio de comunicação social eletrônica, os princípios que regem a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão devem ser observados, na forma de lei específica, e as produções nacionais devem ser preferencialmente executadas por brasileiros, na forma que a lei estabelecer**.

[29] FERRARA, Francesco. *Interpretação e aplicação das leis*. Coimbra: Arménio Amado Ed, 1987, p. 135.

[30] Segundo pesquisas recentes, mais de 40% da população brasileira se informa, primeiro, através da internet. (Cf. pesquisa regular do Target Group Index difundida pelo IBOPE Media no Brasil e América Latina. Disponível em: http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Internet-e-a-primeira-fonte-de-informacoes-para-47-dos-brasileiros-aponta-estudo.aspx, último acesso em 30/09/2016)

[31] Veja-se, neste sentido, que o Supremo Tribunal Federal rotineiramente interpreta a Constituição de acordo com os seus fins para, considerando o seu sentido normativo, "*assegurar à norma supralegal máxima efetividade*." Cf. RE 627815, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. em 23/05/2013, DJe 01/10/2013;MS 28538, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. em 23/04/2014, DJe-01/08/2014; e RE 599633 AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. em 02/04/2013, DJe 25/04/2013.

social eletrônica, tanto que introduziu dispositivo específico a seu respeito para determinar a aplicação dos princípios do art. 221 de acordo com a intermediação do legislador ordinário, (iii) não inseriu nenhum tipo de exceção ao *caput* do dispositivo, no sentido de excepcionar da regra geral as empresas jornalísticas que usam a internet como veículo de comunicação. Na verdade, ao contrário disso, (iv) alterou o enunciado do *caput*, mas manteve a expressão "empresa jornalística" intacta, sem distinguir quanto ao veículo utilizado para a divulgação da notícia.

53. Ou seja, também diante da exegese sistemático-evolutiva do art. 222 da CRFB, inafastável a conclusão acerca da inconstitucionalidade de toda e qualquer interpretação dos arts. 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 10.610/2002 no sentido de que os portais de notícias da internet não estariam compreendidos no conceito de "empresas jornalísticas" para os fins da regulação contida em tais dispositivos legais.

V – AS PECULIARIDADES DA INTERNET JUSTIFICAM, COM AINDA MAIS FORÇA, A SUJEIÇÃO DOS PORTAIS DE NOTÍCIAS AO ART. 222 DA CRFB E À LEI Nº 10.610/2002.

54. Por todas as razões já expostas, não há que se falar em um regime regulatório distinto para as empresas jornalísticas que atuam na internet em relação às empresas de radiodifusão e aos veículos de comunicação de impressos. Há mais, porém, para se argumentar.

55. As formas inovadoras de interação e de comunicação viabilizadas pela internet, ao invés de afastarem as regras de composição societária e direção editorial, reforçam a importância de aplicá-las aos portais de notícia da internet. Veja-se: hoje, qualquer conteúdo publicado pela internet pode se disseminar em segundos. A internet tem um potencial multiplicador de informação muito maior do que os tradicionais meios de comunicação, porque todo conteúdo pode ser imediatamente compartilhado e

replicado em blogs, redes sociais etc. e ser repercutido por dias ou meses, por meio de comentários, novos compartilhamentos e afins.

56. Essa realidade justifica, com ainda maior razão, a preocupação de que as notícias dirigidas ao público brasileiro preservem os valores e a cultura nacional, respeitem a soberania nacional e possam ensejar a responsabilização da empresa e de seus responsáveis, nos casos de violação a direitos subjetivos.

57. Em outras palavras: **a mesma preocupação constitucional com as informações jornalísticas veiculadas para o público brasileiro por meio de jornais impressos, televisão e rádio coloca-se – em ainda maior grau – quanto à internet**. E não há razão para ser diferente. Na verdade, considerando-se que *(i)* há uma tendência de convergência de plataformas que torna possível que a internet substitua em grande medida os meios tradicionais de comunicação; e *(ii)* que a internet tem um poder de disseminação de notícias consideravelmente maior e certamente mais rápido do que os meios tradicionais de comunicação; verifica-se que *(iii)* as notícias e informações veiculadas na rede mundial têm um potencial ainda maior de gerar danos àqueles valores que a Constituição visa assegurar no art. 222, quando comparada aos meios tradicionais de comunicação.

58. Tanto é assim que atualmente se assiste à tendência, cada vez maior, de **migração das empresas de jornais impressos para plataformas digitais** (como aconteceu com o centenário diário fluminense "Jornal do Brasil", hoje disponível apenas na versão *online*). E mesmo aquelas que não migraram completamente tendem a ao menos manter a versão impressa em paralelo com portais de notícias. Afora isso, há inúmeros portais de notícias (como o Terra[32], Jota, Conjur, Migalhas), organizados

[32] Segundo manifestação apresentada pelo próprio Portal no âmbito do ICP nº 1.29.000.01082/2010-16, "O Terra Brasil possui em seu quadro renomados profissionais brasileiros, incluindo correspondentes em todas as regiões do Brasil, garantindo assim a produção de conteúdo específico de divulgação das belezas e problemáticas do nosso vasto país. (...) o Terra Brasil possui um serviço de atualização das notícias praticamente simultânea à ocorrência do fato. (...) busca oferecer aos seus usuários (...) oferta de conteúdo, tanto próprio como adquirido de terceiros detentores dos direitos autorais sobre tais obras.

de forma empresarial, os quais se destacam e competem com a mídia impressa de forma acirrada[33].

59. Daí porque, como bem ressaltou o Min. Luís Roberto Barroso em parecer sobre a controvérsia ora deduzida:

> "A Constituição reconhece uma realidade – o enorme impacto que os meios de comunicação, e o jornalismo em particular, têm sobre a vida social como um todo – e procura estabelecer determinadas regras na tentativa de promover três finalidades principais: (i) preservação da soberania e identidade nacionais; (ii) manutenção de espaço para desenvolvimento da cultura nacional; e (iii) possibilidade de responsabilização, no Brasil, por infrações cometidas através dos meios de comunicação. Ora bem: **dispensa maiores demonstrações a evidência de que a internet – e, em particular, os portais de conteúdo e jornalismo nela existentes – produzem, hoje, um impacto sobre a vida da sociedade equiparável àquele produzido por rádios e televisões abertas. A avaliação do constituinte foi bastante precisa quanto aos fatos. E, diante desses fatos, os mesmos riscos envolvendo a preservação da soberania, da identidade e da cultura nacionais e lesão a direitos se colocam, demandando, portanto, disciplina similar**"[34].

60. Dessa forma, além de decorrer de expressa previsão constitucional, a sujeição dos portais da internet à disciplina constitucional e legal aplicável às empresas jornalísticas impõe-se também em razão das características da própria rede mundial de computadores, que potencializa a disseminação de notícias. É fundamental assegurar que os portais que distribuam conteúdo jornalístico especificamente dirigido ao público

---

(...) a empresa também atua como agregador de conteúdos de entretenimento e **noticiosos** (...)." (doc. 10; fls. 365/366).

[33] O **Digital News Report de 2015** (do Reuters Institute) informa que 20% da população de amostra faz uso semanal do portal de notícias Terra, 25% da Globo News Online, 31% da R7 online, 34% da UOL online e 38% do G1 Online, ao passo que os jornais impressos atingem as seguintes percentagens: Folha de S. Paulo – 24%; O Estado de S. Paulo – 17%; Jornal O Dia – 9%; Jornal Zero Hora – 8%, Jornal Extra – 7%. Ressalte-se que a população de amostragem é apenas aquela das **regiões urbanas do país**. Além disso, 62% da população confiam nas notícias, segundo o relatório, ficando o Brasil em segundo lugar entre os 12 países analisados. (Digital News Report, Reuters Institute, 2015, fl. 41).

[34] Cf. Doc. 06, p. 23. Grifou-se.

brasileiro sejam controlados e dirigidos por brasileiros, na forma determinada pela Carta Maior. Pretender eximi-los dessa exigência por intermédio de uma interpretação francamente equivocada da Lei nº 10.610/2002 importa em clara e direta violação à Constituição.

VI – CONCLUSÃO E PEDIDOS

61. Diante de todo o exposto, a ANJ pede, inicialmente, seja aplicado à presente ADI o **rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99**, tendo em vista a relevância da matéria em debate. Assim, após a intimação das autoridades responsáveis pela edição do ato normativo questionado (Lei nº 10.610/2002) e a manifestação da Advocacia-Geral da União, bem como da Procuradoria-Geral da República, requer seja o processo submetido diretamente ao E. Tribunal, protestando, desde já, pela produção de todas as provas em Direito admitidas.

62. Ao fim, **a ANJ pede seja julgado procedente *in totum* o pedido formulado na presente ação**, a fim de que se estabeleça interpretação conforme a Constituição dos **arts. 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 10.610/2002**, com exclusão de qualquer outra, no sentido de que a expressão "*empresas jornalísticas*" neles contida engloba toda e qualquer organização voltada à atividade econômica de produção, veiculação e/ou divulgação de notícias especificamente direcionada ao público brasileiro, independentemente da natureza do meio, processo ou veículo utilizado, inclusive os sítios da internet, na medida em que esta é a exegese mais adequada ao texto constitucional, particularmente ao art. 222 da CRFB.

63. Em atenção ao disposto nos arts. 272, §5º, e 280 do Código de Processo Civil de 2015, a ANJ requer que todas as publicações e intimações que lhe forem dirigidas referentes ao presente feito sejam feitas, **exclusivamente, sob pena de nulidade**, em nome do advogado **GUSTAVO BINENBOJM**, inscrito na OAB/RJ sob

o nº 83.152, e-mail gustavo.binenbojm@bgcb.adv.br, com escritório na Rua Primeiro de Março, nº 23, 23º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20010-904.

64. Atribui à causa, para efeitos fiscais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nestes termos,

P. deferimento.

Do Rio de Janeiro, RJ, para Brasília, DF, 18 de outubro de 2016.

GUSTAVO BINENBOJM
OAB/RJ Nº 83.152

ALICE VORONOFF
OAB/RJ Nº 139.858

ANDRÉ CYRINO
OAB/RJ Nº 123.111

RAFAEL L. F. KOATZ
OAB/DF Nº 46.142

ROL DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO Nº 01 – Procuração

DOCUMENTO Nº 02 – Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da ANJ no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF.

DOCUMENTO Nº 03 – Estatuto Social da ANJ; Ata da Reunião do Conselho de Administração da ANJ realizada em 18/08/2016, destinada à eleição de seu Presidente; Ata da Reunião da Diretoria Executiva da ANJ realizada em 11/09/2014, destinada à confirmação do seu Diretor Executivo;

DOCUMENTO Nº 04 – Relação das afiliadas da ANJ;

DOCUMENTO Nº 05 – Extrato da publicação da Lei nº 10.610/2002 no Diário Oficial da União que circulou em 23/12/2002.

DOCUMENTO Nº 06 – Parecer do Prof. Luís Roberto Barroso

DOCUMENTO Nº 07 – Parecer do Prof. Dr. Tércio Sampaio Ferraz Junior

DOCUMENTO Nº 08 – Parecer elaborado pelo Deputado Henrique Eduardo Alves no curso do processo legislativo que culminou na aprovação da EC nº 36/2002;

DOCUMENTO Nº 09 – Parecer nº 0479 – 1.16/2010/SJL/GAB/CONJUR-MC/AGU (Conjur/Minicom);

DOCUMENTO Nº 10 – Manifestação apresentada pelo Portal Terra no âmbito do ICP nº 1.29.000.001082/2010-16.